

무급휴업·휴직 고용유지조치

☐ 계획서
☐ 변경 계획서

※ 색상이 어두운 란은 적지 않습니다. []에는 해당되는 곳에 √ 표를 합니다.

※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성하시기 바라며, 사업주 확인서 내용을 읽고 서명하여야 합니다.

(앞 쪽)

접수번호	접수일자	처리기간 : 30일
------	------	------------

사업주	대표자 성명	주민등록번호(법인등록번호)
	사업자등록번호	상호명(법인명)
	기업규모 []우선지원대상기업 []대규모기업	

사업장	①사업장관리번호	주소	담당자 성명
	②담당자 전화번호 - 사무실: - 휴대폰:	담당자 FAX번호	담당자 이메일주소
	업종명	업종코드	

신청자격	계획신고일 현재 전체 피보험자에 대하여 근로기준법 제43조(임금지급)를 위반한 사실이 없습니다. 예[] 아니오[]		
	조치 대상 근로자는 고용보험 피보험자격을 갖춘 근로자에 해당하며, 이중 해고예고자, 권고사직자, 일용근로자는 없습니다. 예[] 아니오[]		

고용유지조치계획	③고용유지조치 필요성 및 계획		☐ 첨부(별지 작성)
	☐ 휴업	④휴업수당	☐ 무급 (휴업수당 지급하지 않음) ☐ 평균임금 50%미만 지급시 (평균임금 %)
		⑤노동위원회 승인	☐ 있음 ☐ 없음
		⑥근로자 대표 협의	☐ 있음 ☐ 없음
	☐ 휴직	⑦휴직수당	☐ 무급 (휴직수당 지급하지 않음) ☐ 평균임금 50%미만 지급시 (평균임금 %)
		⑧휴직 전 유급 고용유지조치 실시여부	☐ 있음 (휴업: . . . ~ . . . /총 일) (휴직: . . . ~ . . . /실시율 %) ☐ 없음
		⑨근로자 대표 합의	☐ 있음 ☐ 없음
	⑩고용유지조치 예정기간		. . . ~ . . . (일)
	⑪고용유지조치 대상 부서 또는 직무		☐ 사업장 전체 ☐ 일부 (부서, 직무)
	⑫고용유지조치 대상 피보험자수		☐ 대상자 명 (대상자별 내역 별지 작성) ☐ 휴업·휴직규모율 %(대상자수/피보험자수*100)
	⑬직업능력 개발·향상 계획		☐ 실시(별지 작성) ☐ 미실시

본인은 「무급휴업·휴직 고용유지지원금 지급규정」 제3조에 따라 무급휴업·휴직 고용유지조치계획서 승인을 받기 위해 위와 같이 신청합니다.

년 월 일

신청인(사업주)

(서명 또는 인)

○○지방고용노동청(○○지청)장 귀하

첨부서류	1. 무급휴업·휴직 고용유지조치계획서(별지서식) 1부 2. 매출액 장부, 생산·재고대장, 손익계산서, 세금계산서, 부가가치세 과세표준 증명 등 고용보험법시행규칙 제34조에 따른 고용조정이 불가피함을 확인할 수 있는 서류 1부 3. 휴업수당 적용제외 노동위원회 승인서(무급휴업에 한함) 1부 4. 노사협의회 회의록, 대상자명단, 노사협의서, 근로자대표 선임서, 근로자동의서 등 노사가 합의(협의)하였음을 확인할 수 있는 서류 1부 5. 법인등기부등본 또는 사업자등록증 사본 1부.
------	---

접수번호	접수 연월일	결재 연월일
공람	담당	팀장
	과장	소장

(뒤 쪽)

사업주 확인서

- 무급휴업·휴직 고용유지조치(변경)계획서는 고용보험법령 및 「무급휴업·휴직 고용유지지원금 지급규정」에 따라 계획서의 내용이 법령 요건에 맞지 않는 경우는 계획서가 반려 처리됩니다.
- 무급휴업·휴직 고용유지조치(변경)계획서가 고용보험법령 및 「무급휴업·휴직 고용유지지원금 지급규정」에 적합한 경우라도 심사위원회에서 고용유지조치를 하여야 할 경영상 필요성, 고용유지조치 후 근로자 업무복귀 가능성, 근로자 직업능력 개발·향상 계획의 실효성 등을 종합하여 심의한 후 예산의 범위내에서 지원금 지급 대상을 결정하므로 심사위원회 결정에 따라 신청이 승인되지 않을 수 있습니다.
- 계획신고된 내용 중 변경이 있는 경우에는 변경 예정일 10일 전까지 변경계획서를 신고하여야 합니다.
- 고용유지조치기간과 이후 1개월 동안 고용조정으로 소속 근로자를 이직시킨 사업주는 지원금 신청대상에서 제외됩니다.
- 「고용안정보험료징수법」에 따른 고용보험료를 체납한 기업의 사업주는 지원금 신청대상에서 제외됩니다.
- 고용보험법 제26조의2 및 고용보험법 시행령 제40조 및 제42조의2에 따라 사업주에게 지원되는 각종 지원금 및 장려금은 중복 지원되지 않습니다.
- 고용유지조치기간에 근로자를 신규 채용할 경우에는 지원금 지급이 제한될 수 있습니다.
- 3년 이상 계속하여 같은 달에 고용유지조치를 실시하는 경우 지원금 지급이 제한될 수 있습니다.
- 승인된 고용유지조치계획(변경계획 포함)에 대해 변경신고 없이 대상자수, 조치기간, 금품 중 어느 하나를 1/2미만으로 이행한 경우 해당 지원금 전부에 대한 지급이 제한됩니다(1/2 이상 이행한 경우 승인 범위에서 실제 이행한 내용에 따라 지급).
- 승인된 고용유지조치계획에 따른 고용유지조치기간 중 대상 근로자가 조업을 한 경우, 지원금 신청시 신청내역에서 반드시 대상자와 해당 금액을 제외하여야 합니다. 기타 허위·위조 등의 사항이 있는 경우 부정행위로 판단되어 처분될 수 있습니다.
- 「고용보험법」 제35조에 따라 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 지원금을 받으려고 한 경우 또는 받은 경우에는 이미 지원된 지원금의 반환조치 및 해당 부정수급액의 2배 또는 5배 추가징수와 함께 최대 1년의 범위 내에서 장려금 지급이 제한됩니다.
- 본 민원의 처리결과에 대한 만족도 조사 및 관련 제도 개선에 필요한 의견조사를 위해 귀하의 전화번호(휴대전화)로 전화조사를 실시할 수 있습니다.

신청인은 위 내용을 이해하고 「무급휴업·휴직 고용유지지원금 지급규정」에 따라 동 계획서를 제출함을 확인합니다.

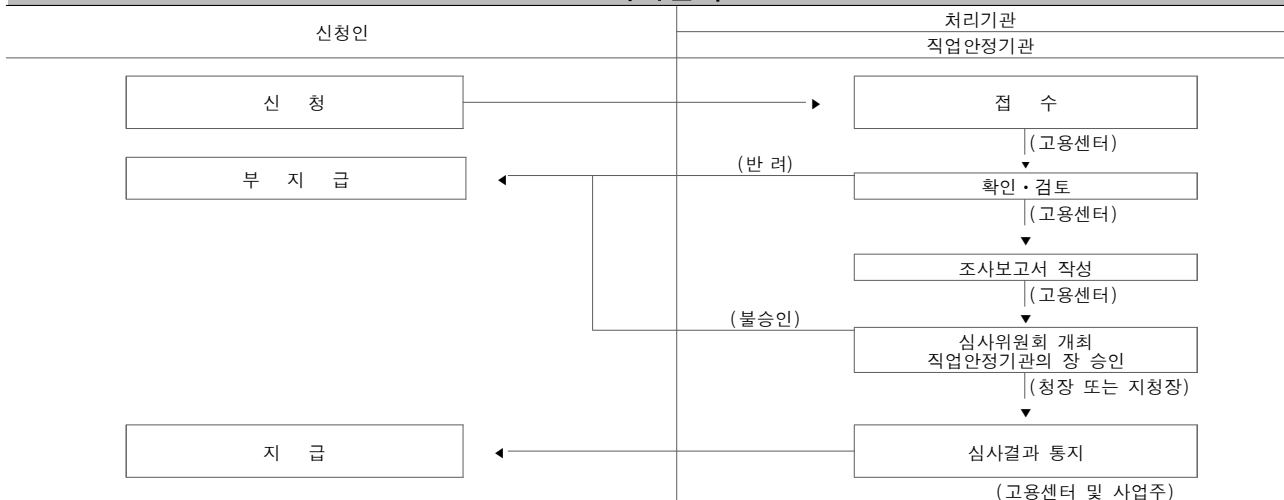
년 월 일 신청인(사업주)

(서명 또는 직인)

작성방법

- ①란은 사업주가 4대 보험공단에 고용보험사업장 성립신고를 하여 발급받은 사업장별 고유번호를 작성합니다.
- ②란은 신청서 심사를 위해 연락(또는 방문)하거나 서류보완 요청 등을 주고받을 수 있도록 작성합니다.
- ③란은 「무급휴업·휴직 고용유지지원금 지급규정」 제3조제2항에 따라 무급휴업·휴직 고용유지계획서를 (별지서식)에 따라 작성합니다.
- ④란은 「근로기준법」 제46조에 따라 무급휴업을 실시하기 전 무급 또는 평균임금 50% 미만의 휴업수당을 지급하기로 한 경우 해당 항목에 기재합니다.(일부를 지급하는 경우 그 지급률을 적습니다)
- ⑤란은 「근로기준법」 제46조에 따라 사업주는 휴업기간 중 평균임금의 70% 미만의 휴업수당을 지급하고자 하는 경우 노동위원회 승인을 받도록 규정하고 있습니다. 따라서 노동위원회 승인여부를 해당 항목(있음, 없음)에 적습니다.
- ⑥란은 무급휴업을 실시하기 전 근로자 대표와 협의한 사실이 있으면 그 내용을 적습니다.
- ⑦란은 무급휴직을 실시하는 경우 휴직수당 지급여부(지급하지 않음 또는 일부 지급)를 기재하고, 일부 지급의 경우 그 지급률을 적습니다.
- ⑧란은 「고용보험법 시행령」 제21조의3제1항제2호에 따라 무급휴직이 실시되기 전 1년 이내의 기간 중 3개월 이상의 유급휴업 또는 3개월 이상 피보험자의 100분의 20 이상에 대한 유급휴직을 실시하여야 하므로 그 실시 내용을 적습니다. 특별고용지원업종 및 고용위기지역의 사업주가 신청하고자 하는 경우 각 지정고시에서 정한 유급휴업 또는 유급휴직 실시 조건을 확인하여 그 실시 내용을 적습니다.
- ⑨란은 「고용보험법 시행령」 제21조의3제1항제2호에 따라 무급휴직을 실시하기 위해서는 근로자 대표와 합의를 거쳐야 하므로 해당 합의 여부를 적습니다.
- ⑩란은 무급휴업 또는 무급휴직을 실시하는 기간을 적습니다. 무급휴업 또는 무급휴직은 각 30일 이상 실시되어야 합니다.
- ⑪란은 무급휴업 또는 무급휴직을 실시하는 대상에 대해 사업장 전체를 실시하는 경우와 일부 부서 또는 일부 직무만을 실시하는 경우를 구분하여 적습니다.
- ⑫란은 무급휴업 또는 무급휴직 실시 대상 근로자 수를 적고 근로자별 내역을 별지로 작성합니다.
- ⑬란은 「고용보험법 시행령」 제21조의4에 따라 무급휴업 또는 무급휴직 기간 중 근로자에 대한 직업능력개발·향상 계획 실시여부를 기재하고, 실시하는 경우 별지 서식에 따라 수립한 계획을 작성합니다.

처리절차



무급휴업·휴직 고용유지조치 계획서

신청 사업주는 본 서식에 따라 항목별 고용유지조치 계획서를 작성하며,
각 항목 외 사업내용에 따라 일부 내용을 추가할 수 있음

I. 사업체 현황

1. 사업체 연혁 및 조직현황

* 설립연도, 조직체계, 근로자현황

2. 사업현황 :

* 업종, 사업내용, 주요생산품 등

3. 인사노무제도 :

* 근로시간, 임금체계, 근로 관련 제도(교대제 등), 직업능력개발제도

II. 고용유지조치(무급휴업·휴직)가 불가피한 사유 및 필요성

1. 재무상태

* 연간(분기별) 매출액, 생산량, 재고량, 자산현황 등

2. 무급휴업·휴직 고용유지조치 필요성

III. 고용유지조치계획

1. 고용유지조치 내용(무급휴업 또는 무급휴직)

2. 고용유지조치 기간

3. 고용유지조치 대상 부서·대상자 및 선정기준

4. 고용유지조치 대상자 업무복귀 예정일 및 복귀 기준

5. 고용유지조치 기간 이후 감원 예방을 위한 노력(가점 부여)

* 무급휴업·휴직 실시하기 전 1년간 월평균 근로자수 대비 고용유지지원금 지원 이후
근로자수를 고려하여, 고용유지 또는 증원을 위한 사업주의 고용조치 계획

IV. 근로자 직업능력 개발·향상 계획

1. 직무관련 직업능력 개발·향상 계획

* 직업능력개발 분야, 참여대상, 기간 및 소요비용

2. 직무외 사회봉사활동 등 고용유지조치 기간내 근로자 활동지원 계획 등

V. 고용유지조치 대상자

고용유지조치 대상자 명단(별지기재 가능)								
연번	성명	주민번호	휴대전화	부 서	평균 임금액	사업주 지급액	고용유지조치기간	직업능력개발 계획
1							~	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
계	명				원	원		

※ 작성방법

- ▶ 고용유지조치 대상 근로자의 주민번호 및 휴대전화 등 해당 정보는 사실관계 확인 과정 중 필요한 경우에 한하여 활용될 예정이므로 정확히 기재해주시기 바랍니다.
- ▶ 대상 근로자별 평균임금액과 무급 고용유지조치기간중 지급 예정인 금액이 있는 경우, 정확히 기재해 주시기 바랍니다.(평균임금액 지급률로 정한 경우 지급률(%)로 기재 가능)